**Общенациональная коалиция
«За Народную Конституцию
Справедливого и Прогрессивного Казахстана!»**

ТОП-15 ОТВЕТОВ

Вспомогательные материалы

Астана, 2026

ВОПРОСЫ

1. Почему в пункте 2 статьи 9 формулировка «русский язык официально используется наравне с казахским» была заменена словом «наряду»? Изменилось ли что-то по сути ? 1
2. Правда ли, что земля будет продаваться или передаваться в аренду иностранцам? 2
3. Правда ли, что после принятия новой Конституции образование и медицина станут платными из-за исключения из текста слова «бесплатный»? 2
4. Правда ли, что новые поправки в Конституцию запретят критиковать чиновников и введут цензуру под предлогом защиты общественной нравственности? 3
5. Не противоречит ли международным стандартам расширение причин для запрета митингов, и не приведёт ли это к тому, что власти смогут запрещать любое несогласие? 4
6. Не превращает ли новая Конституция Президента в «суперпрезидента» с чрезмерным кругом полномочий? 5
7. Не выглядит ли должность Вице-Президента как механизм заранее заданного транзита власти? Почему этот пост не является выборным? 6
8. Насколько оправдано переименование будущего однопалатного Парламента в Құрылтай и не является ли это лишь символическим жестом без практического содержания? 7
9. Какие гарантии, что Қазақстан Халық Кеңесі не превратится в инструмент продвижения удобных властям инициатив, обходя политическую конкуренцию в Курултае? 8
10. Зачем так часто проводить референдумы и тратить на них столько денег? 9
11. Почему в Казахстане Конституция пересматривается сравнительно часто, и существуют ли реальные гарантии того, что с приходом нового Президента Основной закон вновь не будет переписан под текущие интересы власти? 10
12. Переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан и лишает их права быть избранными высший законодательный орган страны. Если ты не являешься членом политической партии, ты не можешь стать депутатом. 11
13. Почему проект новой Конституции выглядит недоработанным и «сырым», не из-за того ли, что делали в спешке? 12
14. Почему религия будет отделена от государства, ведь у нас в стране много верующих людей? 13
15. Зачем нужно вводить специальный правовой режим на отдельных территориях, ведь это может угрожать суверенитету страны? 14

1. **Почему в пункте 2 статьи 9 формулировка «русский язык официально используется наравне с казахским» была заменена словом «наряду»? Изменилось ли что-то по сути?**

Опасения касательно противоречивости конституционных норм или ограничения статуса казахского языка являются необоснованными.

Во-первых, пункты 1 и 2 статьи 9 проекта Конституции не противоречат друг другу. Эти нормы регулируют разные правовые институты и не являются взаимоисключающими. Пункт 1 четко закрепляет фундаментальный статус казахского языка как государственного, определяя его приоритет в системе власти и права. Пункт 2 служит механизмом защиты прав граждан и обеспечения общественного согласия в многоэтничном обществе, но ни в коем случае не пересматривает статус государственного языка и не уравнивает его с другими языками.

Во-вторых, правовая база надежно защищает приоритет казахского языка. Согласно статье 4 Закона «О языках в Республике Казахстан», государственный язык применяется на всей территории страны во всех сферах - госуправление, судопроизводство и законодательство. Государственные органы законодательно обязаны развивать язык, расширять сферу его применения и укреплять международный авторитет.

Объективные данные говорят о том, что казахский язык динамично развивается и входит в топ-40 крупнейших языков мира. Помимо граждан Казахстана, в мире еще около 22 миллионов человек в разных странах говорят на казахском языке. Если в 1991 году государственным языком владели 34% населения, то к 2025 году этот показатель достиг 82%. Молодежь также выбирает государственный язык. В прошлом году 70% первоклассников выбрали обучение на казахском, а 76,5% абитуриентов сдавали ЕНТ на государственном языке.

В-третьих, наблюдается устойчивая тенденция к изучению языка представителями других этносов внутри страны, что является показателем уважения к государственному языку. Благодаря деятелям культуры, таким как Димаш Кудайберген, интерес к изучению казахского языка растет и на международном уровне.

Таким образом, статус казахского языка надежно закреплен юридически, а его развитие подтверждено конкретными демографическими и образовательными показателями. Это следует воспринимать как проявление уважения к казахскому языку.

2. Правда ли, что земля будет продаваться или передаваться в аренду иностранцам?

Это фейковая информация. Надо всегда проверять информацию и доверять только официальным источникам информации.

Пункт 3 статьи 8 проекта Конституции гласит, что «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу».

Во-первых, формулировка пункта 3 статьи 6 действующей Конституции Республики Казахстан полностью совпадает с положением проекта новой Конституции и не претерпела изменений.

Таким образом, заявления об отмене запрета на продажу земли иностранцам не имеют под собой правовой основы и вводят граждан в заблуждение.

«Иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам не могут принадлежать земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или на основании прав землепользования.»

Во-вторых, при обсуждении земельного вопроса мы нередко сталкиваемся с популизмом и заявлениями людей, называющих себя «экспертами», которые распространяют недостоверную информацию. Это серьезная проблема для нашего общества.

В-третьих, по поручению Президента в июне 2022 года при партии «AMANAT» была создана комиссия «Жер аманаты».

Ее задача –общественный контроль за деятельностью и прозрачностью работы исполнительных органов по возврату государству неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель сельхозназначения

За три года комиссия вернула в государственную собственность более 14 млн гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель и участков, незаконно перешедших в частную собственность.

3. Правда ли, что после принятия новой Конституции образование и медицина станут платными из-за исключения из текста слова «бесплатный»?

Беспокойство населения о том, что государство сократит свои социальные обязательства, является ошибочным. В проекте новой Конституции, а именно в её преамбуле и первой статье, четко и однозначно закреплено, что Казахстан является социальным

государством. Это означает, что никто не будет лишен права на получение медицинской помощи и образования.

Исключение слова «бесплатный» не означает отмену права на получение услуг без оплаты. В проекте новой Конституции это понятие уточняется более корректной формулировкой: «…граждане имеют право на получение медицинской помощи без взимания платы в порядке, установленном законом».

Фактически эти услуги никогда не были бесплатными, они всегда финансировались за счет государственного бюджета. Так, около 40% госбюджета направляется именно на социальную сферу, что гарантирует выполнение обязательств перед гражданами.

Наличие в статьях пункта о праве на получение платных услуг не отменяет государственные гарантии, а лишь расширяет возможности граждан в сфере охраны здоровья и образования.

В части образования изменения в предлагаемом проекте новой Конституции также направлены на приведение норм в соответствие с реальностью. К примеру, предложено использовать термины «средняя школа» или «общее образование», так как документальное подтверждение об образовании в стране выдается только после 9-го и 11-го классов.

Вместе с тем, из статьи действующей Конституции предлагается убрать слово «государственных» вузов. Это делается в интересах граждан, так как сегодня право на бесплатное высшее образование (гранты) можно реализовать не только в государственных, но и в частных университетах. Сами государственные вузы сейчас функционируют в статусе некоммерческих акционерных обществ.

Таким образом, предлагаемый правовой подход является обоснованным и направлен не на сокращение прав, а на их более точное и современное закрепление в основном законе страны. Все прежние гарантии бесплатного получения базовых социальных услуг для граждан сохраняются в полном объеме.

4. Правда ли, что новые поправки в Конституцию запретят критиковать чиновников и введут цензуру под предлогом защиты общественной нравственности?

Предлагаемые поправки в Конституцию Казахстана не запрещают критику чиновников и не направлены на ограничение свободы слова или профессиональной деятельности журналистов. Основной целью изменений является защита базовых ценностей, таких как честь и достоинство каждого гражданина.

В проекте новой Конституции четко разделяется право на критику и намеренное унижение достоинства. Чиновников можно критиковать и говорить им неприятные вещи, и это не будет считаться нарушением закона или унижением достоинства.

Поправки направлены против прямых оскорблений и «ярлыков», которые затрагивают честь обычных людей. К примеру, зачастую в повседневной коммуникации в социальных сетях пользователи часто сталкиваются не с конструктивной критикой, а с необоснованным унижением. Честь человека провозглашается базовой ценностью, которую государство обязано защищать.

Никаких ограничений не предполагается и для СМИ. К тому же журналисты и так работают в рамках профессиональных стандартов, которые запрещают порочить чью-либо честь и достоинство. Поэтому для профессиональных медиа поправка также не несет новых рисков или ограничений свободы слова.

Большинство ограничений, о которых идет речь, к примеру – защита репутации, запрет пропаганды насилия, уже присутствуют в действующем законодательстве. Включение их в проект новой Конституции лишь закрепляет эти границы на высшем уровне, что является общемировой практикой.

Помимо вопросов свободы слова, поправки направлены на защиту персональных данных и частной жизни граждан в цифровой среде, устанавливая ответственность государства за их утечку и неправомерное использование.

В целом, поправки призваны обеспечить баланс между свободой слова и правом каждого человека на защиту своего доброго имени и репутации в современном цифровом мире.

5. Не противоречит ли международным стандартам расширение причин для запрета митингов, и не приведёт ли это к тому, что власти смогут запрещать любое несогласие?

Расширение оснований для ограничения мирных собраний в проекте новой Конституции – это осознанный шаг к более ответственному и сбалансированному регулированию общественной активности. Речь идет не об ограничении права на протест как такового, а о защите прав и безопасности всех граждан.

Во-первых, Конституция исходит из принципа, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Закрепление защиты прав и свобод человека и гражданина в качестве основания для возможных ограничений позволяет предотвращать ситуации, когда

публичные акции наносят ущерб другим людям, провоцируют конфликты или нарушают общественный порядок.

Во-вторых, упоминание защиты основ конституционного строя направлено на сохранение устойчивости государства и доверия к его институтам. Это универсальная норма, применяемая во многих странах, и она не запрещает критику власти, а лишь исключает действия, ведущие к насилию, хаосу или подрыву законного порядка.

В-третьих, ссылка на охрану нравственных ценностей отражает право общества защищать базовые культурные и этические ориентиры. Конституция тем самым учитывает национальный контекст и общественный консенсус, не допуская превращения публичного пространства в зону провокаций и намеренного раскола.

В итоге данные нормы усиливают предсказуемость и ответственность в сфере публичных собраний. Они создают правовые рамки, в которых свобода выражения мнений сочетается с общественной безопасностью и уважением к правам других, что соответствует как международной практике, так и интересам устойчивого развития государства.

6. Не превращает ли новая Конституция Президента в «суперпрезидента» с чрезмерным кругом полномочий?

Нет, согласно проекту новой Конституции Президент остается сильной фигурой, но его власть ограничена неизменным однократным сроком полномочий (7 лет), запретом на партийность и семейственность во власти, а также необходимостью работать с выборным Курултаем. Эти механизмы предохраняют от «персоналистской» системы власти.

Во-первых, в суперпрезидентских системах сроки президентских полномочий могут обнуляться или продлеваться. Проект Конституции, напротив, устанавливает жесткий временной лимит, исключающий создание «пожизненной» вертикали власти.

Во-вторых, Президент на период осуществления полномочий не должен состоять в политической партии, что снижает зависимость главы государства от партийной вертикали. Также вводится прямой барьер против клановости: близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

В-третьих, в проекте новой Конституции Президент лишается права назначать депутатов: весь состав Курултая Республики Казахстан (145 депутатов) формируется исключительно через выборы по пропорциональной избирательной системе. Это делает законодательный

орган независимым от кадровых решений главы государства на этапе формирования. В действующей Конституции у Президента есть квота на назначение части депутатов Сената Парламента РК.

В-четвертых, кадровые решения перестают быть единоличными и переходят в формат обязательного участия Парламента. Президент назначает ряд должностных лиц и членов органов только с согласия Курултая *(судьи Конституционного Суда, члены ЦИК и ВАП).*

В-пятых, новая Конституция учреждает Конституционный Суд как независимый орган, обеспечивающий верховенство Конституции. Акты, признанные не соответствующими Конституции, прекращают действие и не подлежат применению.

В-шестых, введение должности Вице-Президента, назначаемого с согласия Курултая Республики Казахстан, формирует дополнительный механизм устойчивости исполнительной власти и законной преемственности, снижая риски «внеправового» транзита.

В-седьмых, создание Қазақстан Халық Кеңесі как органа с правом законодательной инициативы расширяет каналы влияния общества на повестку и диверсифицирует источники политической инициативы.

7. Не выглядит ли должность Вице-Президента как механизм заранее заданного транзита власти? Почему этот пост не является выборным?

Должность Вице-Президента в проекте новой Конституции вводится как инструмент государственной стабилизации. Он нужен для того, чтобы в кризисный момент (смерть или отставка лидера) страной управлял человек, уже знакомый с делами и одобренный парламентом, но ровно столько времени, сколько нужно для организации честных выборов.

Во-первых, согласно проекту, в случае досрочного ухода Президента полномочия переходят к Вице-Президенту лишь на жестко ограниченный короткий период. Курултай обязан объявить о проведении выборов **в течение семи дней**, а сами выборы должны состояться в течение двух месяцев. Таким образом, Вице-Президент не «наследует» пост на годы, а лишь обеспечивает техническую непрерывность власти до волеизъявления народа.

Во-вторых, временный глава не может «переписать правила под себя». Лицо, принявшее полномочия Президента (Вице-Президент), наделяется «урезанным» статусом. Оно не имеет права инициировать изменения в Конституцию и не может распустить Курултай. Это лишает временного главу государства возможности перекроить закон или законодательный орган для укрепления своей власти перед выборами.

В-третьих, это позволяет избежать «двоевластия». Прямые выборы Вице-Президента могли бы создать ситуацию «двух центров власти». Если бы Вице-Президент избирался народом отдельно, он мог бы начать проводить собственную политическую линию, отличную от президентской, что в условиях президентской республики чревато параличом исполнительной власти.

В-четвертых, это соответствует логике президентской модели управления. Вице-Президент – это высшее должностное лицо, статус и полномочия которого определяет сам Президент. Он представляет Президента в отношениях с Курултаем и Правительством. В президентских республиках логично, что глава государства сам подбирает себе «правую руку» для эффективного управления.

8. Насколько оправдано переименование будущего однопалатного Парламента в Курултай и не является ли это лишь символическим жестом без практического содержания?

Такое переименование обосновано и имеет не только символический, но и содержательный смысл. Исторически Курултай – это форма собрания, на котором представители разных родов, территорий и социальных групп обсуждали и решали ключевые вопросы, касающиеся судьбы страны. Это не просто место дискуссий, а институт принятия судьбоносных решений на основе коллективной ответственности.

Использование названия Курултай позволяет подчеркнуть, что будущий однопалатный парламент задуман не как арена бесконечного политического противостояния, а как орган общенационального согласия, где приоритетом является не борьба интересов, а поиск взвешенных и объединяющих решений. В этом смысле термин ближе к казахстанской политической культуре и историческому опыту, чем заимствованное западное понятие «парламент», которое часто ассоциируется с жесткой партийной конфронтацией.

Создание однопалатного Курултая позволит обеспечить широкое представительство, открытость и ответственность перед обществом, поскольку единая палата делает законодательный процесс более прозрачным и понятным для граждан. Решения принимаются без дублирования и затяжных согласований между палатами, а значит, проще отследить, кто и за что несёт политическую ответственность.

Такой формат усиливает связь депутатов с избирателями: каждый представитель становится напрямую вовлечён в обсуждение и принятие ключевых законов, а не скрывается за сложной многоуровневой

процедурой. Это повышает персональную ответственность и снижает риск формального голосования без реального участия.

Кроме того, однопалатный Курултай логично укладывается в идею общенационального представительного органа, где учитываются интересы регионов и различных социальных групп, а не только партийных элит. В результате законодательная власть становится ближе к обществу, а сам институт – более функциональным, понятным и ориентированным на реальные потребности страны.

9. Какие гарантии, что Қазақстан Халық Кеңесі не превратится в инструмент продвижения удобных властям инициатив, обходя политическую конкуренцию в Курултае?

Халық Кеңесі **(**Народный Совет) не является законодательным органом и не принимает законы, а его право инициативы – это лишь право внести предложения, которые дальше проходят обязательную парламентскую процедуру и голосование депутатов. Роль Қазақстан Халық Кеңесі заключается в том, чтобы дополнять профессиональный парламент голосом гражданского общества, обеспечивая «прямое влияние общества на формирование законов и стратегических инициатив», при этом окончательное решение всегда остается за избранными депутатами.

Во-первых, у Халық Кеңесі нет законодательной власти, она у Курултая. В тексте проекта новой Конституции прямо закреплено, что Курултай осуществляет законодательную власть (ст. 52). Значит, какой бы ни была инициатива, решение все равно принимает Курултай. Даже если Халық Кеңесі вносит законопроект, он не становится законом автоматически: далее следуют рассмотрение, дебаты, работа комитетов и голосование. Это и есть механизм, который не дает провести документ «в обход» политической конкуренции, потому что рассмотрение и принятие закона происходит именно на этапе законодательной процедуры Курултая.

Во-вторых, широкий состав обеспечивает широкий общественный взгляд. В состав Халық кеңесі войдут представители всех этносов, социальных групп и регионов – всего 126 человек: от этнокультурных объединений (42); от крупных общественных объединений (42); от маслихатов и региональных общественных советов (42).

Председатель Халық кеңесі избирается из числа его членов. Члены Халық кеңесі назначаются Президентом. Высшим органом Халық кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год.

В-третьих, Халық кеңесі – новый формат системного диалога между государством и обществом. Он заменит сразу два общественных консультативных органа – Национальный курултай и Ассамблею народа Казахстана (АНК). Кроме того, Халық кеңесі передается базовый функционал АНК по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия. Таким образом, Халық кеңесі продолжит выполнение стратегических функций АНК и НК, объединив основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие укреплению единства и сплоченности общества.

10. Зачем так часто проводить референдумы и тратить на них столько денег?

Референдум является высшим проявлением непосредственной демократии, позволяя гражданам напрямую принимать решения по ключевым государственным вопросам. Он обеспечивает прозрачность, повышает легитимность власти и стимулирует политическую активность. Это инструмент прямого волеизъявления, при котором граждане голосуют за или против конкретных мер.

Надо понимать, что референдум дает возможность гражданам участвовать в управлении государством без посредников. Решения, принятые всенародным голосованием, имеют высокую степень доверия и обязательную юридическую силу. Процедура голосования через референдум стимулирует граждан изучать актуальные проблемы и принимать сознательные решения, а тайное голосование и четкость формулировок обеспечивают честность процесса.

Таким образом, референдум укрепляет связь между государством и обществом, способствуя развитию гражданского общества и принципов демократического управления.

К настоящему времени референдум в Казахстане уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент прямой демократии. В этом году граждане будут принимать решение посредством референдума уже в пятый раз.

В целом референдум также стимулирует политическую активность и политическую сознательность граждан, побуждая их внимательнее изучать актуальные проблемы и высказываться по ним. В результате референдум становится важным фактором, способствующим развитию гражданского общества, укрепляя легитимность решений и способствуя повышению доверия между обществом и властями. Таким образом, в Казахстане продолжается активное формирование условий для

вовлечения граждан в процесс принятия решений по различным сферам жизнедеятельности.

Предварительный расчёт расходов для проведения референдума составил 20,8 миллиарда тенге. Данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому они будут выделяться из резерва правительства.

11. Почему в Казахстане Конституция пересматривается сравнительно часто, и существуют ли реальные гарантии того, что с приходом нового Президента Основной закон вновь не будет переписан под текущие интересы власти?

Основной закон 1995 года заложил фундамент современной государственности и сыграл значительную роль в становлении страны. Однако, современные реалии (геополитика, запрос на справедливость и перемены и др.) требуют нового общественного договора, новых смыслов. Одновременно с этим, меняются запросы общества. Новая Конституция человекоцентрична. Появляется акцент на национальную идентичность, исторический путь, ценности общества. Это юридическое закрепление того, кто мы и куда идем.

Кроме того, действующая Конституция – это наследие другой эпохи, которая во многом остается советской, централизованной, с тяжелым, директивным, бюрократическим языком изложения.

Изменения Конституции в прошлом были следствием незавершённости институционального строительства и высокой зависимости политической системы от персональных решений. Основной закон нередко подстраивался под конфигурацию власти и текущий политический цикл, а не служил устойчивым «каркасом» правил.

Проект новой Конституции декларирует иной подход. Его логика выстроена вокруг идеи «Справедливого Казахстана» и принципа «Закон и Порядок», где ключевая цель – не продление или перераспределение персональных полномочий, а структурное ограничение власти.

Во-первых, вводится жёсткая и формально необратимая норма: Президент избирается на один семилетний срок без права переизбрания. Принципиально важно, что эта норма прямо закреплена как неизменяемая. Любые будущие конституционные поправки могут выноситься на референдум только при наличии заключения Конституционного Суда о том, что они не затрагивают правило однократного президентства. Это существенно сужает пространство для манипуляций.

Во-вторых, снижается политическое влияние Президента в период исполнения полномочий: он не вправе состоять в политической партии. Дополнительно вводятся прямые антиклановые ограничения – близкие родственники главы государства не могут занимать должности политических госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

В-третьих, назначение ключевых фигур (Вице-Президента, Премьер-Министра, Председателя Конституционного Суда и ряда других должностных лиц) требует согласия Құрылтая. Тем самым решения Президента выводятся из режима единоличного усмотрения.

Отдельно закрепляется статус Конституционного Суда как независимого органа. Он получает полномочия проверять законы на соответствие Конституции до их подписания и давать официальное толкование норм Основного закона. Это создаёт юридический фильтр против попыток искажения принципа разделения властей.

Наконец, в тексте новой Конституции прямо зафиксировано, что единственным источником государственной власти является народ, реализующий её через референдумы и свободные выборы. Новая редакция Конституции подаётся не как разрыв, а как форма институциональной преемственности с опорой на права и свободы человека.

В совокупности эти положения формируют правовые барьеры против концентрации и наследования власти. С точки зрения юридической конструкции они направлены именно на предотвращение монополизации, а не на «удобное обнуление» сроков. Гарантии здесь носят не политический, а институциональный характер, и именно в этом состоит принципиальное отличие от прежних конституционных перезагрузок.

12. Переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан и лишает их права быть избранными высший законодательный орган страны. Если ты не являешься членом политической партии, ты не можешь стать депутатом.

Нет, эта система является шагом к более зрелой демократии.

Во-первых, это проверенный мировой стандарт. Чистая партийно-пропорциональная система – это международная практика. Она успешно функционирует в старейших демократиях Европы *(Бельгия, Финляндия, Швейцария, Нидерланды)* и в динамично развивающихся странах Латинской Америки и Азии *(Бразилия, Израиль, Индонезия).*

Во-вторых, исключается искажение воли избирателя. Партии получают в парламенте ровно столько мест, сколько голосов за них отдали граждане. Это блокирует ситуации, когда депутат-одномандатник, пройдя в парламент, меняет свои убеждения и присоединяется к чужой фракции, искажая народное волеизъявление.

В Казахстане в 2023 году была введена практика смешанной избирательной системы для выборов депутатов Мажилиса Парламента, где 70% мандатов распределялись по партийным спискам (69), а 30% - по мажоритарной системе (29). В проекте новой Конституции депутаты Курултая будут выбираться по пропорциональной системе. Выборы в маслихаты на уровне районов и городов областного значения проходят 100% по одномандатным округам, на уровне областей, городов республиканского значения и столицы по смешанной системе (50%/50%).

В-третьих, это является барьером против популизма и смещает фокус конкуренции с персон на программы, поэтому популистам, предлагающим легкие решения, становится сложнее, борьба идет не за личную популярность, а за партийные рейтинги и стратегии. Ответственность за результат становится коллективной, что вынуждает партии работать системно и бороться за доверие избирателей в долгую.

В-четвертых, пропорциональная система точнее учитывает социальную структуру, обеспечивая представительство молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями. Парламенту становится зеркалом общества, а власть получает четкий сигнал о том, какие политические направления реально востребованы людьми.

В-пятых, такая система снижает риски поляризации общества и способствует поиску компромиссов. Это повышает вовлеченность граждан в выборы, развивает многопартийность и формирует устойчивые консенсусы, необходимые для стабильного развития государства.

13. Почему проект новой Конституции выглядит недоработанным и «сырым», не из-за того ли, что делали в спешке?

Проект новой Конституции готовили в поэтапно в течение полугода. Его разрабатывала профессиональная экспертная комиссия - известные юристы и ученые, депутаты, представители Национального курултая, госорганов, общественных советов, экспертного сообщества и общественности. Текст публиковали в два этапа: сначала для широкого общественного обсуждения и сбора предложений, затем итоговую редакцию проекта, доработанную по результатам этих предложений. Системность подготовки подтверждается четкой хронологией и этапностью работы.

Напомним, что запуск реформы состоялся 8 сентября 2025 г., когда Президент в Послании народу Казахстана инициировал переход к однопалатному Парламенту на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Далее следовала экспертная проработка *(с 8 октября 2025 г.)*, когда распоряжением Президента была создана рабочая группа, в которую вошли руководители партийных фракций, известные юристы, ученые и члены Национального курултая.

Народное участие *(октябрь 2025 г. – февраль 2026 г.)* было обеспечено через порталы e-Otinish и eGov. Поступило более 10 тысяч предложений и откликов, которые систематизировались и были учтены.

Позже Указом Президента была создана Конституционная комиссия *(21 января 2026 г.)* из 130 экспертов из разных сфер, регионов и социальных групп, ее возглавила председатель Конституционного суда Э. Азимова.

Публикация первого проекта *(31 января 2026 г.)* для ознакомления стала важным этапом, предназначенным для широко обсуждения. Была проведена тщательная апробация и обеспечена прозрачность.

Комиссия провела 12 открытых заседаний в прямом эфире, дорабатывая текст по результатам предложений, в том числе и критики. По итогам

11 февраля 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума». 12 февраля 2026 года проект новой Конституции Республики Казахстан был официально опубликован.

14. Почему религия будет отделена от государства, ведь у нас в стране много верующих людей?

Прямое закрепление принципа отделения религии от государства является запросом общества. Оно не направлено на ограничение свободы вероисповедания, а напротив, служит гарантией свободы совести, обеспечивая баланс между духовными потребностями граждан и сохранением конституционного строя.

Во-первых, четкая отделение религии от государства обеспечивает нейтральность власти. Государство обязано быть беспристрастным гарантом прав и свобод, не участвуя в религиозных спорах. Такой подход исключает привилегии для какой-либо одной конфессии и гарантирует равное отношение ко всем гражданам вне зависимости от их религиозных убеждений или отсутствия таковых. Это позволяет обеспечить единое правовое пространство и равенство всех субъектов перед законом.

Во-вторых, это защищает конституционный строй. Религиозные объединения являются важными институтами гражданского общества, но они не могут подменять собой публичную власть или функционировать вне правового поля. Деятельность религиозных организаций может быть ограничена, если это необходимо для защиты основ конституционного строя, нацбезопасности, охраны общественного порядка, а также здоровья и нравственности граждан. Четкие конституционные формулировки снижают риски произвольного толкования в этой чувствительной сфере и минимизируют потенциальные конфликты.

В-третьих, закрепление светского характера образования *(за исключением специализированных духовных учреждений)* – это наглядное отражение принципа отделения религии от государства. Мировой опыт подтверждает, что светские принципы в обучении необходимы для обеспечения равного доступа к знаниям и недопущения дискриминации учащихся по религиозным признакам. Это формирует понятные рамки для воспитательной работы и содержания программ, исключая разночтения в образовательной практике.

В-четвертых, эти нормы соответствуют международным стандартам. Например, Турция, Мексика, Португалия, Франция на уровне конституций закрепляют отделение религии от сферы образования и государственный контроль над ним. Испания и Кыргызстан прямо указывают, что никакая религия не может быть государственной или обязательной, запрещая вмешательство религиозных объединений в дела власти.

15. Зачем нужно вводить специальный правовой режим на отдельных территориях *(Ст. 5, п. 6)*, ведь это может угрожать суверенитету страны?

В мире идет жесткая борьба за инвестиции. Казахстан конкурирует с другими юрисдикциями. Поэтому закрепление специальных режимов в Конституции необходимо, чтобы превратить развитие регионов в устойчивую правовую систему, получить технологии и инфраструктуру, сохраняя при этом полный контроль и унитарность государства.

Во-первых, будет обеспечен экономический суверенитет и социальное развитие. Создание реальных «точек роста» поможет уйти от сырьевой зависимости. Развитие «городов ускоренного роста» формирует новые индустрии: технологические, научно-образовательные и финансовые хабы, обеспечивая диверсификацию экономики. Успешный опыт уже есть: благодаря особому режиму МФЦА,

действующему в Астане с 2018 года, в экономику страны уже привлечено 20 млрд долларов США.

Во-вторых, это обеспечит социальный эффект, появятся рабочие места и инфраструктура. Спецрежимы – это механизм, который обязывает инвесторов создавать современные рабочие места, строить удобную транспортную сеть и развивать инфраструктуру. Это ведет к прямому улучшению качества жизни населения в этих регионах.

В-третьих, критика о создании «государства в государстве» несостоятельна. Алатау и другие зоны остаются в едином конституционном пространстве. Особый режим касается только управления, судов *(по экономическим вопросам)* и налогов. Он не затрагивает базовые конституционные права и свободы граждан. Напротив, внедряется передовая модель управления, создается Администрация *(центральный госорган),* работающая по принципу «одного окна» параллельно с акиматом и маслихатом. Важно, что для города вводится двухуровневый бюджет: средства будут оставаться в развитии города до достижения им полной финансовой самодостаточности, что снимает нагрузку с республиканского бюджета в будущем.

Конституционный статус необходим как техническая гарантия для привлечения капиталоемких проектов и защиты «длинных денег». Проекты уровня г. Алатау или МФЦА требуют огромных инвестиций с длительным сроком окупаемости. Обычные законы могут быть легко изменены при дефиците бюджета или смене политической конъюнктуры. Закрепление гарантий в Конституции снижает риск внезапной отмены льгот, убеждая инвестора, что правила игры не изменятся через 5-10 лет.